

일련번호	1	감사자	행정5급 한지선		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	132,220원
수감부서 (처리할 부서)	경영기획실 (경영기획실)	처분 요구일자	2021. . .	회신기일	

과천도시공사

시 정

【제 목】 생리휴가(무급휴가) 급여공제 부적정

【부 서 명】 경영기획실

▣ 내 용

- 「근로기준법」 제55조(휴일)에 의하면 “①사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. ②사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.”라고 되어 있으며,
- 「근로기준법 시행령」 제30조(휴일) 제2항에 의하면 “법 제55조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 휴일”이란 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각 호(제1호는 제외한다)에 따른 공휴일 및 같은 영 제3조에 따른 대체공휴일을 말한다.”라고 되어 있어 유급휴가의 범위를 규정하고 있으며 생리휴가의 경우 유급휴가에 포함되지 않는다.
- 또한 「공사 취업규정」 제30조(생리휴가)에 의하면, “여직원이 청구하는 때에는 월 1일의 무급 생리휴가를 주어야 한다” 고 규정하고 있다.
- 그런데도, 감사대상기간(2020. 9. 1. ~ 2021. 8. 31.) 중 최○○ 직원이 총4일의 생리휴가를 사용한 것으로 확인되나, 사용한 생리휴가를 유급휴가로 처리하여 무급휴가 사용에 따른 급여공제를 하지 않은 사실이 있다.

▣ 조치할 사항

【시 정】

- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무관리에 철저를 기하여 주시고, 과지급된 급여 132,220원을 회수하시기 바람